

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO CICLO CLUBE DE BENEFÍCIOS

Capítulo I

DOS FINS

Art. 1º A ASSOCIAÇÃO CICLO CLUBE DE BENEFÍCIOS, também conhecida por CICLO, fundada em 20 de fevereiro de 2017, é Associação, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos de âmbito nacional e duração indeterminada, com sede na Av. José Rodrigues de Jesus, nº 557, Indianópolis, Caruaru, Pernambuco, CEP.: 55.026-000, com foro e domicílio nesta cidade.

Art. 2º. São finalidades da CICLO:

- I- Promover através do “Guia de Benefícios” uma ampla rede de benefícios, descontos, convênios e programas aos seus associados, nos mais diversos e variados ramos e segmentos;
- II- Empreender atividades de prestar serviços de apoio a todos os seus associados na busca de minimizar custos de produtos de utilização familiar;
- III- Promover cursos, treinamentos, palestras e workshops, de forma presencial e online, de cunho educacional e informativo para os seus associados;
- IV- Representar os interesses dos associados de forma a promover a comunicação, relacionamento profissional e integração para promoção de benefícios recíprocos aos associados;
- V- Promover diretamente ou através de convênio com pessoas físicas e/ou jurídicas, privadas ou públicas, serviços de diversas naturezas, de interesse de seus associados;
- VI- Congregar e integrar organizações e atividades voltadas para a melhoria das condições (transportes rodoviárias e urbanas, segurança pessoal, dos bens móveis e imóveis) dos associados, além de outras vantagens eventualmente agregadas. Gerando assim, maior qualidade de vida aos mesmos;
- VII- Elaborar e divulgar em meios impressos, eletrônicos e virtuais informativos e boletins com assuntos de interesse dos associados;
- VIII- Estimular a conduta ética e as melhores práticas de segurança, prevenção de riscos e acidentes, prevenção e sustentabilidade patrimonial dos associados, podendo praticar quaisquer atos destinados a consecução destas finalidades;
- IX- Representar seus associados em juízo ou fora dele, desde que formalmente autorizados;
- X- Promover e realizar serviços comunitários, filantrópicos e beneficentes, destinado ao público em geral.

Art. 3º. A CICLO, com personalidade e patrimônio distintos dos seus associados, reger-se-á pela legislação que lhe for aplicável, por este estatuto, pelos seus regulamentos e demais atos emanados de seus órgãos competentes.

§ 1º - A CICLO é representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, por seu presidente, que pode ainda constituir mandatários.

§ 2º - Os membros dos órgãos da administração da CICLO responderão civil e penalmente, no âmbito das suas atribuições, por quaisquer atos lesivos ao patrimônio social dolosamente praticados.

Capítulo II

DOS ASSOCIADOS

Art. 4º. A CICLO é composta das seguintes categorias de associados

- I- FUNDADOR;
 - a) São fundadores todos aqueles que deliberam e promovem a criação da CICLO. Poderão ocupar quaisquer cargos eletivos da CICLO. Tem direito a voto, na proporção de 1 (um) voto para cada fundador.
- II- MEMBRO;
 - a) São membros os demais associados, que se filiarem à CICLO após a fundação. Poderão ocupar quaisquer cargos eletivos da CICLO. Tem direito a voto, na proporção de 1 (um) voto para cada 500 (quinhentos) membros.

Art. 5º. A admissão ao quadro social far-se-á, mediante proposta de admissão por escrito, apresentada à Diretoria Executiva, atendidos os requisitos abaixo;

- I- Indicação de pelo menos um associado;
- II- Não possuir condenação em processo criminal, transitada em julgado;
- III- Comungar dos mesmos interesses coletivos dos demais associados.

Art. 6º. A exclusão e/ou demissão do Corpo Social far-se-á:

- I- A requerimento do associado;
- II- Por falta de cumprimento de suas obrigações impostas por este estatuto ou pelos regulamentos ou pelo regimento interno;
- III- Por decisão unânime da diretoria executiva, se o associado praticar atos que firam os interesses, normas objetivos ou finalidades da CICLO, sempre respeitado o devido processo legal, e respeitado direito de recurso administrativo por parte do associado;
- IV- Por prestar informações inexatas no momento da admissão;
- V- Por fazer uso inadequado ou indevido dos programas e convênios disponibilizados pela Associação.

Art. 7º. A readmissão ao corpo social será deliberada pela Diretoria Executiva, por maioria simples, desde que inexistam quaisquer obrigações pendentes por parte do associado.

Art. 8º. O associado não responde, direta e subsidiariamente, pelas obrigações da CICLO aprovadas pela Assembleia Geral.

Art. 9º. São prerrogativas dos Associados:

- I- Votar e ser votado, nos termos do presente Estatuto;

- II- Formular consultas, encaminhar proposições e denunciar irregularidades aos Órgãos da CICLO;
- III- Participar e usufruir de todos os convênios, programas e vantagens disponibilizados pela Associação, desde que atendidos os requisitos impostos pelos regulamentos e pelos parceiros conveniados.

Art. 10º. São deveres do associado:

- I- Cumprir as disposições estatutárias e regulamentais da CICLO, assim como dos parceiros conveniados caso opte por participar de algum convênio;
- II- Zelar pelo patrimônio social e moral da CICLO e pelo seu bom nome, evitando ações ou situações que deturpem seus objetivos;
- III- Cooperar com as iniciativas, campanhas e programas voltados para os objetivos da CICLO;
- IV- Desempenhar com zelo e responsabilidade os cargos ou funções para os quais tenha sido eleito ou indicado;
- V- Manter em dia as contribuições financeiras e demais obrigações estabelecidas pelo Estatuto Social e pelos regulamentos dos programas e convênios dos quais participar;
- VI- Comunicar as alterações em seu cadastro de associado, especialmente seu endereço para correspondência.

Capítulo III

SEÇÃO I

DOS ÓRGÃOS DA CICLO

Art. 11. Todas as atividades da CICLO estão sujeitas à orientação, fiscalização, coordenação e execução dos seguintes órgãos, que só serão ocupados por associados quites com suas obrigações:

- I- Assembleia Geral;
- II- Diretoria Executiva;
- III- Conselho fiscal.

§ 1º - Não é permitido a qualquer membro do Conselho Fiscal ou da Diretoria Executiva, exercer, simultaneamente, função em mais de um desses órgãos da CICLO.

§ 2º - Caso o conselho Fiscal não seja eleito, ou seja, eleito parcialmente no ato da fundação ou durante o decorrer do tempo de existência da associação, será eleito posteriormente em assembleia convocada para este fim.

Art. 12. O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 04 (quatro) anos, e o prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos membros.

SEÇÃO II

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 13. A Assembleia é o órgão de deliberação máxima da CICLO, com poderes para tomar resoluções que julgar conveniente ao seu objetivo social, tendo competência para tomar qualquer decisão que julgar conveniente e necessária à defesa dos interesses da Associação, dos associados e à consecução de suas finalidades. Será constituída por todos os Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários.

§ 1º - A Assembleia Geral será dirigida pelo presidente da Associação ou, no impedimento deste, pelo Diretor Administrativo Financeiro, ou no impedimento de ambos, por associado que a maioria escolher. Será secretariado por um associado indicado pelo Presidente da Assembleia.

§ 2º - A Assembleia Geral poderá ser Ordinária ou Extraordinária.

Art. 14. Compete à Assembleia Geral Ordinária:

- I- Eleger ou destituir os membros do conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;
- II- Conhecer a deliberação sobre o relatório anual da Diretoria Executiva, suas contas e o parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício anterior.

Art. 15. Compete à Assembleia Geral Extraordinária, exclusivamente convocada para tal, deliberar sobre:

- I- A alienação dos bens imóveis da Associação;
- II- A reforma do estatuto e dos regulamentos;
- III- Dispor sobre os programas, parcerias e convênios da Associação;
- IV- A dissolução da CICLO e a destinação do seu patrimônio;
- V- Destituir os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva quando houver pleito de renúncia ao cargo;
- VI- Qualquer assunto que lhe submetam a Diretoria ou associados

Art. 16. A Assembleia Geral reunir-se-á:

- I- Ordinariamente, no primeiro semestre de cada ano, para os fins previstos no Art.14;
- II- Extraordinariamente, para os assuntos previstos no Art. 15 ou sempre que os interesses sociais o exigirem.

§ 1º - A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, se presente, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos associados, e em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número de associados.

§ 2º - As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias poderão ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ata única.

Art. 17. Somente poderão comparecer às Assembleias Gerais da CICLO, e nela exercerem os seus respectivos direitos, os associados que:

- I- Estiverem no pleno exercício das suas prerrogativas sociais;
- II- Encontrar-se rigorosamente em dia com suas obrigações para com a Associação.

Art. 18. A Assembleia Geral será convocada com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), podendo ser mediante aviso por carta de convocação, ou publicada em jornal de grande circulação, ou afixada na sede da Associação ou encaminhada aos associados através de correio ou pela internet.

Parágrafo Único – Na carta de convocação deverão constar: dia, mês, ano, hora, local e pauta.

Art. 19. As deliberações da Assembleia Geral deverão ser tomadas por maioria simples dos Associados presentes, exceto quando for expressamente exigido pelo presente Estatuto quórum especial.

Art. 20. Nas Assembleias Gerais, cada associado fundador terá direito a 01 (um) voto, e cada grupo de 500 (quinhentos) associados membros terá direito a 01 (um) voto, sendo-lhes permitido votar como procurador.

Art. 21. A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo presidente da Associação e pelo presidente do Conselho Fiscal, ou requerida, no mínimo, por 1/5 (um quinto) dos associados quites com suas obrigações para com a CICLO. Nestes casos, os motivos e fins da convocação deverão vir expressos por escrito, sendo indispensável a presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos signatários do requerimento.

Parágrafo Único – Quando a Assembleia Geral for convocada por 1/5 (um quinto) dos associados quites com suas obrigações, a presidência terá um prazo de 10 (dez) dias para a emissão e distribuição da carta de convocação.

SEÇÃO III

DO CONSELHO FISCAL

Art. 22. O Conselho Fiscal será eleito pela Assembleia Geral para um mandato de 04 (quatro) anos, e compor-se-á de 01 (um) membro.

Parágrafo primeiro: Caso não existam candidatos para preenchimento do Conselho Fiscal na assembleia de fundação, o mesmo poderá ser fundado posteriormente.

Art. 23. Compete ao conselho Fiscal:

- I- Fiscalizar os assuntos financeiros e econômicos da CICLO;
- II- Examinar os documentos, relatórios financeiros, contas e balanços apresentados pela Diretoria Executiva e opinar sobre os mesmos;
- III- Determinar, se for o caso, a contratação de auditoria especializada para verificar a exatidão dos registros contábeis e econômico-financeiros da CICLO;
- IV- Convocar a Assembleia Geral nos casos estabelecidos neste Estatuto.

SEÇÃO IV

DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 24. A Diretoria Executiva é o órgão colegiado, encarregado de administrar as atividades da CICLO, compondo-se dos seguintes membros: presidente e Diretor Administrativo e Financeiro.

§ 1º - A posse dos membros eleitos para a Diretoria Executiva será dada imediatamente após a proclamação dos eleitos.

§ 2º - Na ausência eventual do presidente, não superior a 90 (noventa) dias ininterruptos, assumirá o Diretor Administrativo Financeiro, em caso de vacância deste último responderá o diretor financeiro;

§ 3º - A Diretoria Executiva se reunirá tantas vezes quantas se façam necessárias e deliberará por maioria;

§ 4º - Os diretores e membros do Conselho Fiscal permanecerão em suas funções até a posse dos seus sucessores, a quem prestarão contas dos atos praticados.

Art. 25. Os cargos da Diretoria Executiva somente poderão ser remunerados caso atuem efetivamente na gestão executiva ou prestem serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente à sua área de atuação.

Parágrafo único – Os membros da administração poderão licenciar-se das suas funções, mediante pedido deliberado pela Diretoria Executiva

Art. 26. Compete à Diretoria Executiva:

- I- Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o regimento interno e os regulamentos, bem como as demais normas e disposições legais aplicáveis ao guia de benefícios e ao objeto social, assim como às atividades desenvolvidas pela CICLO;
- II- Planejar, orientar, e coordenar as atividades da CICLO, cada um em atenção às atribuições de seu respectivo cargo;
- III- Decidir sobre a contratação e demissão de empregados, estabelecer a política salarial e o quadro pessoal da Associação, remuneração e ajudas de custo, respeitando os limites orçamentários;
- IV- Aceitar a admissão de associados, e deliberar sobre a exclusão;
- V- Aplicar, aos associados, as penas previstas neste Estatuto e nos regulamentos;
- VI- Convocar a Assembleia Geral;
- VII- Propor à Assembleia Geral, a aquisição e alienação dos bens imóveis da Associação;
- VIII- Submeter ao conselho Fiscal os balanços anuais;
- IX- Apresentar à Assembleia Geral, ao fim de seu mandato, relatório de suas atividades;
- X- Elaborar os regulamentos das parcerias, programas e convênios, mantendo-os atualizados.

Art. 27. Compete ao Presidente;

- I- Representar a CICLO em juízo ou fora dele;
- II- Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
- III- Autorizar o pagamento de despesas e assinar cheques, sempre em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro;
- IV- Apresentar o relatório anual das atividades da Associação;
- V- Rubricar livros, assinar as atas das sessões e fiscalizar toda a escrituração;
- VI- Convocar e presidir as Assembleias Gerais;
- VII- Cumprir e fazer cumprir o que for aprovado pelas Assembleias Gerais e Diretoria Executiva.

Art. 28. Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:

- I- Auxiliar o presidente em suas atribuições;
- II- Convocar e presidir as Assembleias Gerais, na ausência do Diretor-presidente;
- III- Controlar e escriturar a movimentação das contas bancárias, na forma do Estatuto;
- IV- Depositar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou pagar despesas com o numerário recebido;
- V- Apresentar à Diretoria Executiva, mensalmente, um balancete das despesas e receitas;
- VI- Apresentar ao Conselho Fiscal o balanço anual;
- VII- Escriturar o livro caixa, efetuar lançamento nas fichas dos associados e controlar os depósitos bancários e os pagamentos de despesas;
- VIII- Manter atualizado o pagamento de impostos, taxas e serviços públicos e compromissos assumidos;
- IX- Autorizar o pagamento de despesas e assinar cheques, sempre em conjunto como o presidente;
- X- Dirigir os serviços administrativos, com observância da legislação pertinente, do Estatuto, dos regulamentos e das deliberações da Assembleia, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;
- XI- Submeter à apreciação da Diretoria Executiva os resultados da apuração de processos administrativos, que correrão sob a sua direção.

Art. 29. Caso se entenda como necessário e adequado, o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro poderá ser separado.

Art. 30. Será considerado como ato de renúncia, com automática perda do respectivo mandato, a ausência injustificada, por prazo superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, de qualquer dos membros da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO IV

DAS ELEIÇÕES

Art. 31. As eleições para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal serão realizadas em Assembleia Geral Ordinária, que deverá ocorrer, de preferência, até 30 (trinta) dias úteis antes dos encerramentos dos mandatos.

Parágrafo Único: Caso haja pleito de renúncia aos cargos da Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal em até 60 (sessenta) dias antes de encerrado os mandatos, qualquer membro da associação, rigorosamente em dia com suas obrigações, poderá candidatar-se aos cargos vagos para cumprir com o período remanescente, sendo a votação realizada durante a Assembleia Geral Extraordinária, com votos de 50% mais um dos associados presentes e devidamente habilitados a votar.

Art. 32. Poderão integrar as chapas da Diretoria e do conselho Fiscal os associados que estiverem inscritos no quadro social da entidade, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data das eleições, quites com a tesouraria e em pleno gozo de seus direitos, observados os deveres estatutários.

Art. 33. Para concorrer às eleições será necessário o registro da chapa completa acompanhada de anuência por escrito de cada candidato.

Parágrafo Único – O Presidente da Assembleia Geral, de posse da relação com os nomes de todos os associados, em pleno gozo de seus direitos, organizará a mesa receptora de votos composta por 3 (três) associados que não estiverem se candidatando.

Art. 34. Encerrada a votação, a mesa lavrará a ata, detalhando a apuração e o resultado final, o qual será anexado à lista de eleitores.

Art. 35. Imediatamente após a proclamação dos eleitos, e de posse do resultado, o Presidente da Assembleia Geral designará a posse, que deverá ocorrer, no primeiro momento seguinte a apuração, onde antes do término da respectiva assembleia, os eleitos já estarão devidamente empossados.

CAPÍTULO V

DAS FINANÇAS DA CICLO

Art. 36. O orçamento anual será analítico e sua execução coincidirá com o exercício social a que corresponder.

§ 1º - O orçamento social coincidirá com o ano fiscal, iniciando-se em primeiro de janeiro e findado em 31 de dezembro;

§ 2º - Ao fim de cada exercício social a Diretoria Executiva fará elaborar as demonstrações financeiras que deverão exprimir, com clareza, a situação do patrimônio da ASA BRANCA e as variações ocorridas no exercício;

§ 3º - O orçamento anual será disponibilizado aos associados na sede da Associação.

Art. 37. A receita orçamentária da CICLO será constituída de

- I- Da contribuição recebida dos associados, a saber:
 - a) de manutenção – a ser cobrada periodicamente dos associados, através de emissão de boletos bancários;
 - b) de expediente – a ser cobrada em razão dos convênios ou programas que a Associação disponibilizar prestando serviços direta ou indiretamente, nos termos dos competentes regulamentos.
- II- De rendimento auferido:

- a) de doações, legados subvenções, auxílios, patrocínios e outras receitas eventuais;
- b) provenientes de aplicações financeiras, fundos e participações de capital.

§ 1º - A Diretoria Executiva fixará o valor de que trata a alínea “a” do inciso “I”

acima, e poderá revê-lo sempre que as obrigações da Associação assim o exigirem.

§ 2º - A Diretoria Executiva poderá estabelecer condições especiais de pagamento

das contribuições de que trata este artigo.

§ 3º - O não pagamento de qualquer importância pecuniária no seu vencimento

poderá ocasionar no cadastramento do CPF do associado nos órgãos de proteção ao crédito, e na imediata exclusão do respectivo programa ou convênio. Após 30 (trinta) dias de inadimplência, poderá ocorrer a exclusão do corpo social da associação, a critério da Diretoria Executiva.

§ 4º - A Diretoria Executiva poderá, em casos excepcionais devidamente justificados,

dispensar a aplicação de tais penalidades estatutárias.

Art. 38. O patrimônio da CICLO será constituído de:

- I- Bens móveis, bens imóveis e direitos que venham a adquirir;
- II- Auxílio e subvenções que lhe sejam concedidos;
- III- Donativos, legados e contribuições de qualquer natureza;
- IV- Superávit da receita social de cada exercício após pagas as despesas de igual período;
- V- Utensílios, instalações e equipamentos;
- VI- Juros e atualização monetária de valores em depósito.

§ 1º - Todo o patrimônio da Associação será integralmente utilizado e consumido na realização dos objetivos da entidade e em seu custeio.

§ 2º - Em caso de dissolução da Associação, decidida por meio de Assembleia Geral, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois das deduções legais, será destinado à entidade de fins não econômicos, onde esta última deverá ter por finalidade um projeto social educacional, tudo conforme permite o Art. 61 do código Civil, ou norma que o substitua

§ 3º - É vedada à Associação a concessão de fianças, cauções ou quaisquer garantias em interesse do associado e de terceiros, respondendo por perdas e danos o membro da Diretoria Executiva que assim agir, sem prejuízo da destituição do cargo, a ser apreciada pela Assembleia Geral.

§ 4º - A compra de bens imóveis depende de prévia aprovação da Assembleia Geral.

Art.39. A alienação de qualquer bem ou direito integrante do patrimônio da Associação far-se-á:

- I- Em se tratando de bem imóvel, por decisão da maioria da Diretoria e aprovada por Assembleia Geral Extraordinária;
- II- Em se tratando de outros bens, por decisão da maioria da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40. Para a consecução de seus objetivos, a CICLO adotará neutralidade político-partidária, podendo firmar convênios ou acordos de cooperação com qualquer entidade legalmente constituída, desde que o objeto da ação conjunta possibilite a difusão ou fortalecimento da Associação.

Art. 41. Poderá, também, para o desenvolvimento de suas atividades e sem prejuízo de sua independência, estabelecer convênios com as empresas tomadoras de serviços dos associados.

Art. 42. A CICLO manterá regulamentos, regimento interno e resoluções em complemento ao presente Estatuto, tendo em vista a necessidade e os programas e convênios instituídos pelo Guia de Benefícios.

Art. 43. Nos casos omissos do presente Estatuto, a Diretoria Executiva deliberará ad referendum da Assembleia Geral, aplicando a legislação vigente e a elaborada pela Diretoria.

Art. 44 . Este estatuto poderá ser reformado no todo ou em parte, por decisão de pelo menos 2/3 (dois terços) dos integrantes da Assembleia Geral.

Art. 45. As reformas ou alterações ou alterações estatutárias entrarão em vigor a partir do dia imediato ao encerramento das Assembleias Gerais que as aprovaram, salvo cláusula e contrário.

Art. 46. A Associação poderá ser extinta mediante proposta unânime da diretoria e aprovada por 2/3 (dois terços) dos integrantes da Assembleia.

Art. 47. O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de criação devidamente convocada para este fim.